

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1621/2549

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ร่วมเสริมกิจ
จำกัด (มหาชน)

โจทก์

บริษัทกรุปโออินดัสทรี จำกัด กับพวก

จำเลย

นายบำรุง ธัญญเจริญ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ใช้บังคับแก่การฎีกาทั้งในประเด็นแห่งคดีตลอดจนในเรื่องอื่น ๆ อันเป็นสาขาของคดีด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ว่า โจทก์ไม่ได้มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์เนื่องจากเสมียนทนายแจ้งวันนัดต่อทนายโจทก์คลาดเคลื่อน ทนายโจทก์ติดตามสำนวนคดีมาตลอดแต่ไม่อาจตรวจสอบได้ โจทก์มิได้สนใจขาดนัดพิจารณาเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งหกให้รับผิดชอบชำระเงินตามเช็ค สัญญาขายลดเช็คและสัญญาค้ำประกันโดยขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 149,647.42 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของต้นเงิน 126,219.08 นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ 5 และที่ 6 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 133,247.58 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน

126,219.08 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทั้งหก
ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งว่าโจทก์ขาดนัดพิจารณาและเลื่อนไปนัดสืบพยานจำเลย โจทก์ยื่นคำร้องขอให้
พิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องและพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียม
ให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งที่ไม่อนุญาตให้พิจารณาใหม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายก
คำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการไต่สวนคำร้องขอพิจารณาใหม่ของโจทก์ให้
ไต่ความเสียก่อนแล้วมีคำสั่งใหม่ คืบค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์ส่วนที่เสียเกินมาจำนวน
3,540 บาท แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ของโจทก์แล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง ค่า
คำร้องเป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้น
ฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ซึ่งใช้บังคับแก่การฎีกาทั้งในประเด็นแห่ง
คดีตลอดจนในเรื่องอื่น ๆ อันเป็นสาขาของคดีด้วย ฎีกาของโจทก์ที่ว่า โจทก์ไม่ได้มา
ศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์เนื่องจากเสมียนทนายแจ้งวันนัดต่อทนายโจทก์คลาด
เคลื่อน ทนายโจทก์ติดตามสำนวนคดีมาตลอดแต่ไม่อาจตรวจสอบได้ โจทก์มิได้สนใจ
ขาดนัดพิจารณาเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่โจทก์ ค่าฤชา
ธรรมเนียมนอกจากที่สั่งคืนให้เป็นพับ.

(มนตรี ยอดปัญญา-สบโชค สุขารมณ์-ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>